

1502302-88.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... de R\$ 20,00, proveniente do tráfico de drogas. Os indivíduos que estavam em pé ao seu lado fugiram. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Samuel Antonio de Santana, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502302-88.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2317444/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, J08075-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2317444 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL ANTONIO DE SANTANA

Data da Audiência:

05/12/2022

Réu Preso

Em 5 de dezembro de 2022 às 09h50, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Ricardo Flório. Presente o réu Samuel Antonio de Santana, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Diogo Martins Duarte Antonio Júnior e Igor de Freitas Garcia. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir, foi inquirida a testemunha Igor, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Diogo, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. SAMUEL ANTONIO DE SANTANA, qualificado às fls. 20, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 21 de novembro de 2022, por volta das 21h:30min, na Rua Joaquim Pereira dos Santos, nº 100, Jardim Anchieta, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, 46 invólucros de cocaína, com peso líquido de 38,75g, e 14 invólucros de maconha, com peso líquido de 19,87g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, laudo de constatação de fls. 13/15, e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos (fls. 56/57). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 39/40). A denúncia foi oferecida (fls. 55). O réu foi notificado (fls. 76), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), o recebimento foi mantido (termo de audiência) e o réu citado (termo de audiência). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 58/63). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Igor de Freitas Garcia (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Samuel Antonio de Santana (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Diogo Martins Duarte Antônio Junior (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Diogo Martins Duarte Antônio Junior (fls. 5/6) e Igor de Freitas Garcia (fls. 7) e o réu Samuel Antonio de Santana (fls. 8). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Samuel, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em

liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4). Auto de exibição e apreensão (fls. 9/10). Laudo de constatação provisória (fls. 13/15). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/25). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 66/68). Folha de antecedentes (fls. 33/37) e certidão (fls. 30/31). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 13/15), laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/25), exame químico toxicológico definitivo (fls. 66/68) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Igor de Freitas Garcia, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estava em patrulhamento de motocicleta em um lugar que já é conhecido por venda de entorpecentes; v) a viela é larga, vimos um indivíduo sentado e duas pessoas de pé pegando algo; c) os dois indivíduos de pé fugiram; d) o indivíduo que estava sentado foi detido, no colo dele havia um estojo que continha maconha, cocaína e R\$ 20,00 trocado, proveniente da venda; e) ele disse que ganharia R\$ 40,00 pelo turno; f) não me lembro das quantidades exatas, eram papелotes de cocaína e pequenas porções de maconha; g) não conhecia o acusado anteriormente; h) o policial Diogo tem as mesmas informações que eu, nós estávamos juntos no momento da abordagem; i) os dois que estavam de pé fugiram ao ver que as motocicletas estavam se aproximando (gravação audiovisual e fls. 7). Por fim, o réu Samuel Antonio de Santana, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu sou usuário de crack; b) para eu não ter que ficar roubando; c) eu estava vendendo as drogas para sustentar o meu vício; d) eu não fiz tratamento para usar as drogas, nem tomo medicamento por isso; e) estou arrependido (gravação audiovisual e fls. 8). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de constatação provisória (fls. 13/15), laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/25), exame químico toxicológico definitivo (fls. 66/68), como também pelos depoimentos das testemunhas Igor de Freitas Garcia (gravação audiovisual e fls. 7) e Diogo Martins Duarte Antônio Junior (fls. 5/6), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Samuel Antonio de Santana (gravação audiovisual e fls. 8), foi comprovado que as testemunhas são policiais militares e realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando, em uma viela, viram o réu sentado ao chão com uma pochete nas mãos e duas pessoas que estavam em pé ao lado dele pegando algo com ele. O réu foi detido e dentro da pochete que ele trazia consigo foram apreendidas 46 porções de cocaína, pesando 38,75g, e 14 porções de maconha, pesando 19,87g, além da quantia de R\$ 20,00, proveniente do tráfico de drogas. Os indivíduos que estavam em pé ao seu lado fugiram. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Samuel Antonio de Santana, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (46 porções de cocaína, pesando 38,75g, e 14 porções de maconha, pesando 19,87g - fls. 9/10, 13/15 e 66/68) não permitem aumentar a pena, no entanto, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele tem um mau antecedente pelo crime específico tráfico de droga (fls. 30 e 34), razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa (fls. 30/31 e 33/37). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. No entanto, o réu confessou o crime (gravação audiovisual), motivo pelo qual reduz a pena em 1/6, totalizando 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 485 dias-multa, mas a mantenho no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduz a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque a depender da natureza e da quantidade das drogas apreendidas,

a ser verificada no caso concreto, indubitavelmente se inferiria à dedicação à atividade criminosa. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.0540 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito da pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis a ele, porque ele tem uma condenação por tráfico de drogas, conforme já fundamentado na primeira fase da dosimetria da pena (fls. 30/31 e 33/37). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, inciso III, e § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, já que ele tem um mau antecedente específico por tráfico de drogas (fls. 30/31 e 33/37), fato concreto que impede a substituição. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 21). A pochete apreendida (fls. 9/10) foi utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 5/7, 9/10, 13/15 e 66/68), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre eles e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de serem bens lícitos, não foram reclamados por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 9/10), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 9/10, 13/15 e 66/68). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu SAMUEL ANTONIO DE SANTANA (R.G. nº 48.082.001-SP - filho de Joel Antonio de Santana e Rosemeire Angelina Pereira Luiz de Santana - fls. 19/20), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 39/40). Oficie-se imediatamente ao estabelecimento penal, no qual o réu está preso provisoriamente para transferi-lo ao regime adequado, nos termos do Súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao FUNAD sobre o perdimento do objeto apreendido (balança de precisão) para retira-la; b) oficie-se à autoridade

policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.